



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المركز الجامعي بركة
معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية



برنامج الملتقى الدولي «المهجين»

بول:

ضمانات وآليات
حماية حقوق الإنسان
والحرريات العامة
في المواثيق الدولية
والمنظومة التشريعية الوطنية

يوم: الاثنين الموافق لـ: 13 ماي 2024

	تونس		
13:35 13:40	ط.د/دواله منير	جامعة الجزائر 03	تحديات القانون الإنساني الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان
13:40 13:45	د/ قفاف فاطمة د/ كريمة عبد الله محمد أدراه	م.ج.بريكة الجامعة الأسمرية الإسلامية ليبيا	مدى فاعلية الرقابة القضائية في حماية الحقوق والحريات العامة
13:45 13:50	ط.د. سعدي كمال أ.د.بن حمورحيمة	جامعة تونس الجامعة التونسية المرجعيات المؤطرة لمفاهيم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والفكر الغربي	
13:50 13:55	مصطفى إبراهيم سلمان الشمري د/ ضفاف كامل كاظم الخفاجي	جامعة بغداد- العراق	المرجعيات المؤطرة لمفاهيم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والفكر الغربي
13:55 14:00	د/ بن عوالي أشواق ابتهال	م.ج.بريكة	المواثيق العالمية والإقليمية المعنية بحماية الحقوق البيئية
14:00 14:05	د/ عباسي سهام	م.ج.بريكة	حقوق الإنسان والحريات العامة: أي حماية؟
14:05 14:10	ط.د/ حمدي محمد	م.ج.بريكة	تكريس مبدأ المساواة: كضمانة لحماية الحقوق والحريات في النظام القانوني الجزائري
14:10 15:15	د/ براهيم سميحة د/ مزباني سهيلة	جامعة باتنة 01	حدود وسلطات الضبط الإداري وانعكاسها على الحريات العامة
14:15 14:20	فؤاد مصبح	جمعية المنال لتطوير المرأة الريفية- فلسطين	حقوق المرأة الريفية الفلسطينية في ظل الحرب على غزة: بعد طوفان الأقصى
14:20 14:25	د/ نادية قادري ط.د/ بوخرشوفة عمار	م.ج.بريكة	دور القضاء الإداري الإستعجالي في حماية الحقوق والحريات
14:25 14:30	ط.د/ ميلودي عفاف	جامعة صفاقس تونس	الدفع بعدم الدستورية كآلية رقابية على دستورية القوانين: في ظل دستور 2020 والدستور التونسي
14:30 14:35	د/ دوراري لخضر	م.ج.بريكة	Les langues étrangères comme moyen pour la liberté d'expression
14:35 14:40	د/ طويرات عبد الرحمان	م.ج.بريكة	حماية الحريات الأساسية أمام القضاء الإداري: قراءة في مضمون المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
14:40 14:50	د/ دعاس عز الدين د/ بن يحي ابراهيم	م.ج.بريكة	دور أخلاقيات التسويق في حماية حقوق المستهلك
14:50 15:00	سعدة برجوح سامعي ميلود	جمعية المستقبل للتنمية	دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان: جمعية المستقبل للتنمية أنموذجا



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المركز الجامعي سي الحواس- بركة -
معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية



بالتنسيق مع:
مخبر آفاق الحكمة للتنمية المحلية المستدامة

شهادة مشاركة

يشهد مدير معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي سي الحواس-بركة -ورئيس الملتقى:
أن **ط.د/دوالة منير** جامعة الجزائر 03

قد شارك (ت) في فعاليات الملتقى الدولي حول: **ضمانات وآليات حماية حقوق الإنسان والحريات العامة في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الوطنية المنعقد بالمركز الجامعي سي الحواس- بركة - يوم 13 ماي 2024، بمداخلة موسومة بـ :**

تحديات القانون الإنساني الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان

مدير المعهد
معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية
بالمركز الجامعي سي الحواس- بركة -
بإشراف رئيس الملتقى

رئيس الملتقى

د. عباسي سهام

رئيس الملتقى الدولي



اللجنة العلمية للملتقى الدولي:

د/ مخلوف هشام- م.ج/بريكة- رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة العلمية للملتقى من خارج الجزائر:

- أ.د/ مهند عبد الواحد كاظم- الجامعة المستنصرية- العراق
- د/ أحمد محمد علي جابر الجوادي- مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية- دامة بغداد- العراق
- د/ صباح مهدي عبد الله- جامعة بغداد- العراق
- د/ سحر صلاح الحزاعي- جامعي الكتاب- العراق.
- د/ مصطفى إبراهيم علي الشمري- مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية- جامعة بغداد- العراق.
- د/ جابر حسن علي التميمي- جامعة واسط- العراق.
- د/ قصي المهدي السيد فضل الله- جامعة السودان- السودان
- د/ بشير عبد القادر محمد أحمد مصطفى- جامعة ام درمان الإسلامية- السودان.

- د/ مرتضى عبد الله خيرى- جامعة الشرقية- سلطة عمان.
- د/ أبو ناهض حماد- جامعة غزة- فلسطين.
- د/ النان ولد المامي- جامعة نواكشوط- موريتانيا
- د/ سناء خياري- بن مفتاح- جامعة جندوبة- تونس.
- د/ سرين حمدان- جامعة جندوبة- تونس.
- د/ صدفة الطاهر محمد الطاهر- جامعة الأزهر- مصر.

أعضاء اللجنة العلمية للملتقى من داخل الجزائر:

أعضاء اللجنة العلمية من المركز الجامعي بريكة:

- أ.د/ بت سعيد صبرينة- أ.د/ محمودي سماح- أ.د/ بن الشيخ نور الدين- أ.د/ ونوغي نبيل/ أ.د/ نويس نبيل.
- د/ العطاروي كمال- د/ زيبار الشاذلي- د/ قادري نادية-

د/بوهنتالة ياسين- د/برايح منير- د/ عضبان ليلى- د/ مرادسي حمزة- د/ سلاي بوبكر- د/ بن يحي ابراهيم.

أعضاء اللجنة العلمية من مختلف جامعات الوطن:

من جامعة باتنة 01:

- أ.د/ أحمد بنياني أ.د/ بن عشي حفصية- أ.د/ خلفه نادية- أ.د/ أمال موساوي- أ.د/ رفيق بوبشيش- أ.د/ محمدي صليحة- د/ موارد خليفة- د/ عمورة حكيم- د/ زينب عبد اللاوي- د/ بليل نونة- دبة ناصر. د/ برسولي فوزية.

من جامعة قالمة:

- أ.د/ مقالاتي مونة- أ.د/ حميداني سليم- أ.د/ العايب سامية- أ.د/ بوخميس سهيلة- د/ فلكاوي مريم- د/ عيساوي نبيلة- د/ نويرة سامية- د/ العايب ريمة

من جامعة أم البواقي:

- د/ بن زكري راضية.

من جامعة الطارف:

- د/ رحال سهام- د/ مزوز فارس- د/ لمين هماش- بركات عماد الدين.

من جامعة بسكرة:

- أ.د/ يعيش تمام شوفي- أ.د/ شيري عنزة- د/ قدواري فاطمة الزهرة

من المدرسة الوطنية للمحاسبة في سطيف:

- لرقط سميرة

من جامعة خنشلة:

- أ.د/ دخلاف بدر الدين- أ.د/ بولقواس سناء د/ بولواس ابتسام- د/ فاتح مزيتي.

من جامعة الجزائر 01:

- د/ بن زاغة نزيهة- د/ فوزاري حسين

من جامعة سطيف 02:

- د/ عباسي كريمة- د/ نبيل آيت شعلال- بورن توفيق- ذواوي عادل.

من جامعة برج بوعريج:

- د/ رفاف لخضر- د/ سي حمدي عبد المومن- د/ بن محمود بوزيد

من جامعة المركز الجامعي تيبازة:

- د/ منزر راجح.

من جامعة الجلفة:

- د/ جدي نجاة.

من جامعة المسيلة:

- د/ يحي مريم.

من جامعة عين تيموشنت:

- د/ بوجاني عبد الحكيم- د/ غربي صورية- د/ صديق سهاد

اللجنة التنظيمية للملتقى:

د/ ذبيح هشام- م.ج/بريكة- رئيس اللجنة

- د/ يوسف علاء- أ/ لويسي هشام- أ/ وحشي أمير- د/ قفاف فاطمة- د/ رحمان إيمان- د/ سليمان وليد- د/ جوامطي عبد المنعم- د/ بولقواس يسرى.

- ط.د/ داجي شهرزاد - ط.د/ بولحية محمد- ط.د/ نوي أحمد- ط.د/ بركة أمال- ط.د/ يايي لمية- ط.د/ بصوف صديقة.

اللجنة التقنية للملتقى:

د/ يوسف علاء الدين - رئيس اللجنة

- نجاع نسمة- لعطار خالد- حميسي بلال نصر الدين- عبد الحميد عبد العزيز - ضيفي فرجات- عيش ربيعة.

معلومات الاتصال

0696672154

siham.abbassi@cu-barika.dz

الإسم : علي منير

اللقب : دواله

مؤسسة الانتماء : مخبر البحوث و الدراسات السياسية - جامعة الجزائر 03

الصفة : طالب دكتوراه

ملخص

لا تسعى هذه المداخلة لإثبات ما هو مثبت، إنما تحاول مناقشة مجموعة من التحديات التي تواجه القانون

الدولي الإنساني وتوصيف حالته في سياق التدمير الإسرائيلي لقطاع غزة؛ حيث تبدأ بتبيان حقوق الإنسان أثناء الحروب و النزاعات ثم الإجابة عن موضع حالة قطاع غزة عند إسقاط محتوى ومبادئ القانون الدولي الإنساني ، لتتجلى لنا بعدها حجم الانتهاكات الصارخة لكل ما يمت بصلة لمفاهيم مثل : الحرية ، حقوق الإنسان و القانون الدولي ، الأعراف ، الاتفاقيات ، المبادئ ، القيم .. وغيرها من المفاهيم ذات الصلة .

لتجيب بعدها عن التساؤلات المثارة بغرض رصد و تحديد التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني، كما تلقي الدراسة الضوء على المخالفات الدولية للقانون والتعاقس في اتخاذ التدابير الممكنة لتعزيز الامتثال له.

مقدمة

مع تواصل الانتهاكات بحق المدنيين في غزة وسط دعم دولي غربي للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان، يتصاعد سؤال الجدوى من القانون الدولي، الذي ظهر في هذه المرحلة كأكثر التعبيرات المثيرة للجدل، إذ يهدف القانون الدولي الإنساني إلى تحقيق هدف حماية الإنسان وكرامته، لكن في الواقع يبدو هذا القانون أنه يقف أمام تحول حقيقي قد يهدد بتقويض المبادئ الدولية القائمة، التي يرعاها القانون الدولي الإنساني والمبادئ القانونية الناضجة للنزاعات المسلحة. فالقانون الدولي الإنساني يواجه اليوم تحديات مستمرة في ظل تطور النزاعات المسلحة المعاصرة. و بالنظر لأهمية دراسة دور مختلف آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني و لمحاولة حصر التحديات التي تواجه تطبيقه سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية الإشكالية : ما هي التحديات التي تواجه تحقيق مبادئ القانون الدولي الإنساني في ظل الحروب و النزاعات ؟ وللاجابة على الإشكالية التالية سنحاول أن نطرح الخطة التالية و المكونة من محورين المحور الأول سنتناول فيه أهم ما جاد به القانون الإنساني الدولي في مجال الحقوق و الحريات أثناء النزاعات المسلحة ، أما المحور الثاني سنتناول فيه التحديات التي تواجه تحقيق ما جاء به هذا القانون .

المحور الأول : حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة:

يقصد بعبارة حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة ضرورة تمتع الأفراد بحريات أساسية باعتبارهم يصبحون مهددون ومستهدفون من خلال نشوب الأعمال العدائية، مما يضيق بدون شك دائرة الحقوق، ما دفع بالمجتمع الدولي إلى العمل بجدية على توفير وإقرار حقوق معينة ، تلبي من خلالها الأمن والأمان، للأفراد و المجتمعات لكي يكونون قادرين على العيش في ظل هذه النزاعات المسلحة، إذا يمكن اعتبار حقوق الإنسان " مجموعة قواعد قانونية أساسية وضعية وعرفية تتعلق بحماية جميع الأشخاص أثناء النزاع المسلح، بغض النظر عن الموطن أو الجنسية أو العرق أو الانتماء الأثني وغيرها من الفوارق . "

هذه الحقوق، مرتبطة ارتباط وثيق بالأعراف، و الاتفاقيات المختلفة، إلا أن حادثة سولفارينو 1849 تبقى محطة تاريخية هامة أسست لبداية بناء فعلي احتضنه المجتمع الدولي من خلال محاولة تقنين القواعد العرفية ، التي وجدت أثرها بانعقاد اتفاقيات لاهاي التي كانت دائما تسعى إلى جعل الحروب

أكثر إنسانية، وتوفير نظام قانوني دولي يتمتع من خلاله الأشخاص بمجموعة من الحقوق والالتزامات أوكل تنظيمها إلى فرع من فروع القانون الدولي العام ألا وهو القانون الدولي الإنساني ، الذي أقر حماية مجموعة من الفئات، كما عمل على تجسيد مبدأ احترامها وحمايتها، ومن هنا سنتطرق إلى هذه الفئات المحمية .

من هذا المنطلق سنتناول حقوق الفئات الرئيسية التي يحميها وينظمها القانون الدولي الإنساني في مايلي :

أولاً : حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة

إن النتائج والآثار المترتبة عن نشوب النزاعات المسلحة لها علاقة مباشرة بالأفراد و المجتمعات، لذلك سنحاول أن نقتصر على أهمها، من خلال تصفح واستقراء نصوص اتفاقيات لاهي واتفاقيات جنيف المختلفة،¹

1- حقوق الجرحى والمرضى في الميدان

جاء تعريف الجرحى والمرضى واضحا من خلال البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في مادته الثالثة بقولها "أن الجرحى والمرضى هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة ورعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو أي عجز كان بدنيا أو عقليا، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي ، ويشمل هذان التعبيران الجرحى والمرضى والأطفال والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات .. الذين يحجمون عن أي عمل عدائي " .²

يشكل الجرحى والمرضى في الميدان جانبا كبيرا من الأشخاص المشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني، وتمثل أهم الأحكام المتعلقة بالجرحى والمرضى في ميدان القتال في ما يلي:

- توفير الحماية لهم واجبة ليس من أطراف النزاع فقط ولكن هي واجبة على الدول المحايدة التي يمكن أن يلجأ إلى إقليمها هؤلاء الجرحى والمرضى أو أفراد الخدمات الطبية أو يتم احتجازهم على أراضي هذه الدول ، كما يجب معاملتهم بإنسانية وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم "
- إن الحماية المقررة لهم يجب أن تتم دون تمييز يستند إلى أي فارق من الفوارق مهما كانت مثل الجنس أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير أخرى.³
- تسري الحماية على الجرحى والمرضى من فئات متعددة ، أفراد القوات المسلحة، أفراد الميليشيات، وغيرها من الفئات التي تحمل السلاح وتشارك مشاركة فعلية في النزاع المسلح⁴
- يتم اعتبار فئة الجرحى والمرضى الذين يقعون في أيدي العدو أسرى حرب، تسري عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب فقد أوجب القانون الدولي على الأطراف المتنازعة ضرورة البحث وجمع وحماية الجرحى والمرضى وتقديم الإسعافات الضرورية لهم، وخاصة بعد انتهاء العمليات القتالية.

وفي هذا الصدد قرر مؤتمر سنة 1949 أن يسجل عدة محاولات متكررة لاعتداءات على حياة الجرحى والمرضى، والتي اعتبرت محظورة قطعيا ويشمل هذا الاعتداء بالأخص بعض الأعمال مثل الإبادة والتشويه والتعذيب وإجراء التجارب النووية، وترك الجرحى بدون رعاية مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

2- حقوق الغرقى والمنكوبين في البحار

في ظل اتفاقيات جنيف الثانية لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني. لقد تم تعريف فئة الغرقى والمنكوبين في البحار بأنهم " الأشخاص العسكريون و المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أي مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي

¹ خودت سرحان والتطبيق الدولي شادي وقواعد القانون الدولي الإنساني، دار الكتاب الحديث، وسنة 2000 ،ص 33.

² حسين علي الدريدي، القانون الدولي الإنساني، ولادته،نطاقه، مصادره، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، سنة 2012، ص 137
د- حازم محمد عتلم، المرجع السابق ، ص 194.

المادة الثانية من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949 .³

أحمد فتحي سرور، القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، سنة 2003، ص 150.⁴

تقلهم من نكبات، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي، ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم، إلى أن يحصلوا على وضع آخر، وذلك بمقتضى الاتفاقيات أو البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977، هذا و أضاف القانون الدولي الإنساني، وأقر إضافة إلى فئة الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة النظامية، كذلك الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد الميليشيات غير النظامية، أو أفراد حركة التحرير والمقاومة الوطنية ما توافرت فيها شروط معينة، كأن تكون هذه القوات تحت قيادة معينة، وأن تكون لها إشارة مميزة وتحمل سلاح بشكل ظاهر، وأن تحترم وتلتزم بقوانين وأعراف الحرب، مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

و من هذا المنطلق أكد القانون الدولي على ضرورة حماية هذه الفئة من طرف الدول المتحاربة كذلك وجب حمايتهم من طرف الدول المحايدة وعلى هذا الأساس كان من حق:

- أي سفينة حربية تابعة لطرف محارب أن يطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى الموجودين على ظهر السفن التجارية أو العسكرية أو اليخوت والسفن التابعة لجمعيات الإغاثة أو الأفراد.
- يجوز الاستعانة بالسفن المحايدة وذلك بتسليمها الجرحى والمرضى والغرقى لإسعافهم ورعايتهم وتتمتع هذه السفن بالحماية الدولية وعليه لا يمكن التعرض لها أو أسرها مادامت تتمتع بالحياد فمن حق أي سفينة تابعة لهيئة طبية أو منظمة إنسانية أن تغادر الميناء الذي أصبح في قبضة العدو بكل حرية وفق المادة 29 البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977.

3- حقوق أسرى الحرب

كل فرد من أفراد القوات المسلحة لأحد الأطراف في نزاع دولي مسلح، أو فرد يتمتع بوضع قانوني مشابه، مثل مراسلوا الحرب و أفراد التموين أطقم السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية، و المدنيين الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم من أجل مقاومة القوات المحتلة، و أي شخص يعتقل في النزاع المسلح الدولي فقط.

و للتوضيح وحسب نص المادة 12 من اتفاقية جينيف الثالثة لقد تم إعطاء معاملة خاصة لفئة أسرى الحرب الذين يقعون في قبضة العدو، كما وجب مراعاة أن يكون هؤلاء تحت سلطة دولة العدو، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدة العسكرية التي أسرتهم، ومن ثم وجب ترحيلهم في أقرب وقت ممكن إلى مسؤولية توفير الحماية اللازمة على الدولة الحائزة لهم في مناطق تكون في مأمن من الخطر.

و من خلال استقراء نص المادة 12 من إتفاقية جنيف نجد أنها كفلت للأسير مجموعة من المزايا مثل:

- أن تكون المعسكرات التي يقيم فيها الأسير في منأى عن العمليات القتالية.
- أن تقدم له الملابس والأغذية بشكل كافي و مناسب.
- أن توفر له العناية الصحية والطبية المناسبة.
- أن يتمتع بممارسة الشعائر الدينية.
- أن يستطيع الاتصال بالعالم الخارجي.

4- حقوق المدنيين

كل فرد من غير منتسبي القوات المسلحة، لأحد أطراف النزاع مهما كانت صفة هذه الأطراف، بمعنى أن مصطلح المدني ينصرف إلى كل شخص لا يقاتل و لا يجرّد الأشخاص من صفتهم المدنية، إذا ما وجدوا مع أفراد لا يسري عليهم تعريف المدنيين، ويشمل أيضا الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، وفي حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه ويتأسس هذا المفهوم في الوقت الحاضر على نص المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وهي مادة لم يسجل عليها أي تحفظات خاصة أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بين سنتي 1974 - 1977 بل تم اعتمادها بالإجماع.⁵

فمبادئ حماية المدنيين: تطرقت لها اتفاقية جنيف الرابعة وبشكل مفصل بما لا يمكن التعرض لها، كما فصلت كذلك في واجبات دولة الاحتلال اتجاه هذه الفئة، ومن أهم هذه المبادئ التي استقر عليها القانون الدولي في حماية المدنيين تظهر لنا ثلاث مبادئ رئيسية:

- **مبدأ حفظ الحق في الحياة:** يشمل هذا المبدأ، الرعاية الطبية، ووصول الإمدادات الغذائية، وحظر التعذيب وكل ما من شأنه أن يعرض حياة الفرد للخطر.

- **مبدأ التمييز:** من نص المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يتبدى لنا مبدأ الحماية والتمييز

" يحظر استخدام وسائل القصف و الإطلاق النار العشوائي في القتال، ويحظر عدم التمييز بين السكان المدنيين و المقاتلين وبين ما هو مدني و الأهداف العسكرية...."

- **مبدأ المساواة:** مبدأ عالمي راسخ على الصعيد الوطني والدولي في إطار المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب اللون أو العنصر أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية.

- **مبدأ توفير الأمن:** يأخذ هذا المبدأ قوته من نص المادة 13 الفقرة 03 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977

" للمدنيين حصانة من الهجمات المباشرة ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور"، نستنتج من هذه الفقرة أن حماية وتوفير الأمن للمدنيين الذين لا يقومون بأي دور أو عمل عسكري يعد حقاً من الحقوق القطعية في القانون الدولي.

كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني حصرت الهجوم على الأهداف العسكرية

5- **حقوق الفئات الخاصة أثناء النزاعات و الحروب:**

يسعى القانون الدولي إلى العمل من أجل ترسيخ واجب التطبيق، خاصة فيما يتعلق بفئات يترتب عنها معاناة إنسانية كبيرة وذلك لصلتها المباشرة بالنزاع.

- أولاً : النساء و الأطفال

تناولت المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 حماية فئتين هامتين وهما النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، ضمن إطار القانون الدولي الإنساني. وفيما يلي أبرز النقاط:

1. يسعى القانون الدولي الإنساني إلى ترسيخ واجب تطبيق الحماية خاصة لبعض الفئات الضعيفة التي تعاني معاناة إنسانية كبيرة بسبب صلتها المباشرة بالنزاع، مثل النساء والأطفال.

2. توفر المواثيق الدولية مثل اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولات الإضافية حماية خاصة للنساء، نظراً لأسباب مثل دورهن كحاضنات للأطفال، وتعرضهن للمخاطر بسبب أعدادهن الكبيرة، وطبيعتهن الفيزيولوجية.

3. تشمل حماية النساء منعهن من الإهانة والاغتصاب، وحماية الحوامل والمرضعات، وفصلهن عن الرجال في حالات الاحتجاز.

4. يعتبر الأطفال من أكثر الفئات تضرراً من النزاعات بسبب ضعفهم وعدم اعتمادهم على أنفسهم. لذا أولت الاتفاقيات الدولية حماية خاصة للأطفال دون تحديد سن معينة.

5. زاد الاهتمام الدولي بحماية الأطفال خصوصاً بعد انتشار التغطية الإعلامية لمعاناتهم في النزاعات الحديثة، مما أدى إلى إقرار مزيد من الاتفاقيات لحمايتهم.

لخصت هذه المادة الأهمية التي يوليها القانون الدولي الإنساني لحماية فئات ضعيفة كالنساء والأطفال وبعض التدابير الخاصة لحمايتهم خلال النزاعات المسلحة.

- ثانياً : موظفو الخدمات الإنسانية و الحماية المدنية

يتمتع موظفو الخدمات الإنسانية بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. إن القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان إطاران قانونيان متميزان يكمل كل منهما الآخر.

وبينما ينطبق القانون الدولي الإنساني تحديداً على النزاعات المسلحة، فإن قانون حقوق الإنسان

ينطبق في جميع الأوقات، سواء في أوقات السلم أو الحرب. تعد حماية الأفراد الذين يقدمون الخدمات الإنسانية أمراً بالغ الأهمية لأنهم يلعبون دوراً حيوياً في حماية الفئات الأصلية التي يحميها القانون الدولي الإنساني، مثل الجرحى والمرضى والمدنيين المتضررين من النزاعات. ويضمن هؤلاء الأفراد، سواء تم تحديدهم من قبل أطراف النزاع أو الدول المحايدة أو المنظمات الدولية المحايدة، حماية الضحايا الأساسيين. ولذلك، يحق لموظفي الخدمات الإنسانية الحصول على حماية خاصة للوفاء بدورهم الأساسي في دعم حقوق الإنسان وتقديم المساعدة للمحتاجين.

من خلال المادة 63 من اتفاقية جينيف الرابعة سنة 1949.. "تطبق المبادئ ذاتها على نشاط و موظفي الهيئات الخاصة، التي ليس لها طابع عسكري قائمة من قبل ، والتي تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية وتوزيع مواد الإغاثة وتنظيم الإنقاذ". يتضح لنا من خلال استقراء نص هذه الفقرة أنها مكنت جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر جمعيات الإغاثة الأخرى ، وأضافت إليها هيئات أخرى تقوم بدعم أعمال هذه الجمعيات ، ومن أهمها الحماية المدنية الذي نصت عليه المادة 61 الفقرة ج من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 "أن موظفي الحماية المدنية ، هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العدائية أو الكوارث، وتساعدهم على تجاوز آثارها المباشرة وتوفر لهم الظروف اللازمة للبقاء دون غيرها من المهام". وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الدفاع المدني تشكل عنصر أساسي من العناصر المكونة للحماية في الحرب في تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية و الوقاية من آثار الغارات الجوية والأسلحة التدميرية شأنها بذلك شأن جمعية الصليب الأحمر و الهلال الأحمر⁶

ثالثاً : حقوق الصحفيين:

يعتبر صوت الصحافة والصورة التي تنقلها عن مختلف الحروب عبر مختلف مناطق العالم بمثابة عيون المجتمع الدولي برمته، تنقل ما يحدث في جبهة القتال إلى العالم عبر القنوات المختلفة (الإعلام المرئي والمسموع والمقروء)

يعتبر المراسلون الذين يرافقون القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، أفراد غير مقاتلون حسب نص المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 التي تنص على أن المراسلون وبصفتهم مرافقين للقوات المسلحة، دون أن يكونوا منها فهم يخضعون للحماية التي يكفلها القانون الدولي للأسير ، شأنه شأن المقاتلين ،و على هذا الأساس جاءت المادة 13 المشتركة بين اتفاقيات الأولى والثانية ، لتؤكد وتجد هذه الحماية .

المحور الثاني : تحديات القانون الدولي الإنساني

أولاً : إنتهاكات القانون الدولي الإنساني "حالة قطاع غزة"

نعم، يمكن حصر أبرز الانتهاكات القانونية للقانون الدولي الإنساني في الحرب على قطاع غزة، على النحو التالي:

انتهاكات من قبل الكيان :

- استهداف المدنيين والمنشآت المدنية مثل المنازل والمدارس والمستشفيات بشكل مباشر أو عشوائي.
- استخدام القوة العسكرية المفرطة والقوة غير المتناسبة.
- فرض عقوبات جماعية على السكان المدنيين في قطاع غزة من خلال الحصار المشدد.
- منع وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية بشكل كامل إلى غزة.
- هدم المنازل والممتلكات المدنية كإجراء عقابي جماعي.
- اعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين بشكل تعسفي وغير قانوني.
- عدم التمييز بين المقاتلين والمدنيين أثناء العمليات العسكرية.

(انظر المادة 63 من اتفاقية جينيف الرابعة لسنة 1949 والمادة 61 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة

1977).⁶

- عدم احترام الهدنات والاتفاقات المبرمة لوقف إطلاق النار.
- حرمان المدنيين من الحرية في التنقل والوصول للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.
- استهداف الصحفيين .
- استهداف المستشفيات.
- استهداف موظفو الخدمات الإنسانية.
- استهداف جميع الجمعيات و المنظمات الصحية و المجتمعية و الدينية و الثقافية ووووو

ثانيا : تحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني

على الرغم من الجهود الدولية المبذولة لتعزيز القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع لا يزال يواجه العديد من التحديات الكبيرة. فيما يلي أبرز هذه التحديات:

- عدم الالتزام من قبل الجهات غير الحكومية المسلحة: غالبًا ما تتخبط جماعات مسلحة غير حكومية في النزاعات الحديثة، وهي لا تلتزم بقواعد القانون الدولي أو لا تعترف بها، مما يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
- نقص الإرادة السياسية للدول: في كثير من الأحيان، قد تفتقر الدول إلى الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وملاحقة منتهكيه، خاصة إذا كانوا من موظفيها أو قواتها المسلحة.
- التفسير المختلف لقواعد القانون: هناك اختلافات في تفسير وتطبيق بعض قواعد القانون الدولي الإنساني بين الدول والجهات الفاعلة، مما قد يؤدي إلى انتهاكات متباينة.
- ضعف آليات المساءلة والإنفاذ: على الرغم من وجود آليات دولية كالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها لا تزال محدودة التأثير، كما أن معظم انتهاكات حقوق الإنسان لا تخضع للمساءلة القضائية.
- صعوبة الوصول إلى مناطق النزاعات: غالبًا ما يصعب على المنظمات الإنسانية والجهات الدولية الوصول إلى مناطق النزاعات بسبب عدم الأمن أو عرقلة الأطراف المتحاربة، مما يحد من قدرتها على مراقبة الانتهاكات وتقديم المساعدات.
- ضعف التنفيذ على المستوى الوطني: تفتقر العديد من الدول إلى القدرات والموارد اللازمة لسن تشريعات وطنية تجرم انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتنفيذها على أرض الواقع.
- تعقيدات النزاعات المسلحة الحديثة: النزاعات الحديثة غالبًا ما تكون معقدة ومتشابكة، حيث تتخبط فيها أطراف متعددة بما في ذلك جماعات إرهابية، مما يصعب عملية تطبيق القانون الدولي بشكل فعال.
- التباين في تنفيذ القانون الدولي بين الدول: هناك اختلافات كبيرة بين الدول في مدى التزامها وقدرتها على تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني. فبعض الدول لديها تشريعات وطنية قوية ومحاكم فعالة لملاحقة الانتهاكات، بينما تفتقر دول أخرى إلى هذه الآليات نتيجة نقص الموارد أو الإرادة السياسية.
- صعوبة تطبيق القانون على الجماعات المسلحة غير الحكومية: تشكل الجماعات المسلحة غير الحكومية تحديًا خطيرًا، حيث غالبًا ما ترفض الامتثال للقانون الدولي أو لا تعترف به من الأساس. ويصعب جدًا مساءلة هذه الجماعات بسبب طبيعتها غير المنظمة وهياكلها غير الواضحة.
- الفجوات في تغطية القانون الدولي: لا يزال هناك نقص في تغطية بعض الجوانب المهمة في القانون الدولي الإنساني، مثل حماية المدنيين من الآثار البيئية للحروب، أو حماية ضحايا النزاعات المسلحة الداخلية بشكل كافٍ.
- تعارض المصالح السياسية والاقتصادية: غالبًا ما تتعارض المصالح السياسية والاقتصادية للدول مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مما يؤدي إلى تجاهل هذه الالتزامات لصالح هذه المصالح.

- التقصير في تدريب القوات المسلحة: في كثير من الأحيان، لا تتلقى القوات المسلحة التدريب الكافي على قواعد القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها على أرض الميدان، مما يزيد من احتمالية وقوع انتهاكات.

- تأثير وسائل الإعلام والرأي العام: قد تؤثر تغطية وسائل الإعلام المناحزة أو المضللة للنزاعات على الرأي العام، وتبرر أو تشجع على انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

- ضعف التعاون الدولي: غالبًا ما تواجه الجهود الدولية لتطبيق القانون الإنساني تحديات بسبب ضعف التعاون بين الدول والمنظمات الدولية، أو التدخلات السياسية التي تعرقل هذه الجهود.

- لمواجهة هذه التحديات، يجب العمل على تعزيز التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وسد الفجوات القانونية، وتحسين التدريب والتعاون الدولي، وضمان المساءلة والعدالة لضحايا الانتهاكات. كما يجب تعبئة الدعم العام لتطبيق القانون الإنساني من خلال التوعية والضغط العام.

ثالثًا : آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني

1- **المنظمات غير الحكومية : تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان.** دعوني أشير إلى بعض جوانب هذا الدور مثل :

● مراقبة الانتهاكات: تقوم المنظمات غير الحكومية بمراقبة الانتهاكات التي تحدث على حقوق الإنسان. يتضمن ذلك رصد الأوضاع وتوثيق الانتهاكات وإعداد التقارير بشأنها .

● الضغط: تقوم هذه المنظمات بالتدخل لدى السلطات المعنية والرأي العام المحلي والدولي، بهدف وضع حد للانتهاكات والدفاع عن حقوق المجتمع وأفراده.

● توسيع دائرة الحقوق المحمية: تعمل المنظمات غير الحكومية على توسيع نطاق الحقوق المحمية ووصفها بدقة، يشمل ذلك وضع الآليات القانونية لضمان تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع.

● تعزيز الالتزام بقواعد القانون الإنساني وتقديم المساعدة الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاعات.

● التوعية والتثقيف: تسعى هذه المنظمات لرفع مستوى وعي المجتمع بحقوق الإنسان. يتضمن ذلك توجيه الجهود نحو تعزيز الوعي والتثقيف حول هذه القضايا.

في المجمل، تساهم المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان والعمل من أجل مجتمع أكثر عدالة واحترامًا للحقوق الأساسية.

2- **الآليات على المستوى الدولي:**

● تتمتع الدولة الحامية بمهام واسعة النطاق في تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني.

تكلف الدولة الحامية برعاية مصالح أطراف النزاع، خاصة مصالح أسرى الحرب والمدنيين.

● تساهم في التطبيق المباشر لقواعد القانون الدولي الإنساني وتشرف على مدى التزام أطراف النزاع بتطبيق هذه القواعد.

● تلعب الدول دورًا رئيسيًا في تطبيق القانون الدولي الإنساني داخل حدودها. يجب أن تتخذ الدول تدابير وطنية لضمان احترام قواعد القانون الإنساني وتطبيقها.

● على المستوى الوطني: تشمل هذه الآليات القوانين واللوائح والقرارات الوطنية التي تضمن تنفيذ قواعد القانون الإنساني داخل كل دولة.

اللجان الوطنية: توجد في بلدان عدة لجان وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني.

تهدف هذه اللجان إلى إسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به.

كما أن مسؤولية تشكيل هذه اللجان تعود إلى الدول.

3- **الأفراد و المجتمعات كآلية لتطبيق القانون الدولي الإنساني**

يمكن ل تعاون الأفراد والمجتمعات أن يشكل دورا ولو يسيرا لتطبيق القانون الدولي . فبعض الجوانب

المتعلقة بدور الأفراد والمجتمعات في تطبيق القانون الدولي الإنساني تتمثل في :

●التوعية والتثقيف: يمكن للأفراد والمجتمعات أن يساهموا في نشر الوعي حول قواعد القانون الدولي الإنساني، يمكن تحقيق ذلك من خلال الحملات التوعوية، وورش العمل، والتعليم في المدارس والجامعات.

●المشاركة في المنظمات غير الحكومية:

يمكن للأفراد الانضمام إلى منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. يمكن للمجتمعات دعم هذه المنظمات من خلال التبرعات والتطوع والمشاركة في الأنشطة.

●المطالبة بالمساءلة: يجب على الأفراد والمجتمعات المطالبة بمحاسبة أولئك الذين ينتهكون قواعد القانون الدولي الإنساني، يمكن القيام بذلك من خلال الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

●الالتزام الشخصي: يجب على الأفراد الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في حياتهم اليومية. يمكن للمجتمعات تعزيز هذا الالتزام من خلال تشجيع القيم الإنسانية والاحترام المتبادل. في المجمل، يمكن للأفراد والمجتمعات أن يكونوا جزءاً فعالاً في تحقيق القانون الدولي الإنساني والعمل من أجل عالم أكثر إنسانية وعدالة.

خاتمة

في المجمل، يلعب تعاون الدول والحكومات مع اللجان الوطنية دوراً حيوياً في تعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وتحقيق الحماية للضحايا في النزاعات المسلحة ، وفق آليات تهدف إلى توفير الحماية للمدنيين والمساعدة الإنسانية في حالات النزاعات المسلحة ، إذ تعمل هذه الآليات على تحقيق الهدف النبيل للقانون الدولي الإنساني .

كما يجب التحقيق في هذه الانتهاكات المزعومة بشكل مستقل ومحيد من قبل آليات دولية محايدة، ومحاسبة المسؤولين عنها بغض النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان. ولا يمكن تحقيق السلام المستدام في المنطقة دون احترام القانون الدولي والعدالة للضحايا

و لمواجهة هذه التحديات، التي تعترض القانون الدولي يجب بذل المزيد من الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتحسين آليات المساءلة والإنفاذ، وبناء قدرات الدول في هذا المجال. كما يجب العمل على زيادة الوعي بأهمية احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات لدى جميع الأطراف المعنية.